

0528助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

- 公司所得稅
- 公司所得稅的經濟效果

公司

法人實在說 vs 法人擬制說

- 法人擬制說：法人只是移轉利潤予股東的管道，只是一個虛擬個體，因此主張不應對公司課稅，而是回到最終受益的人課稅，兩稅合一可以說是法人擬制說精神的具體展現
- 法人實在說：法人為獨立個體，因此公司也應繳稅，公司有限責任（limited liability）的性質和個人不同

公司課稅的問題

- 公司所得不應課稅的核心在於重複課稅，對公司課稅也是對個人所得課稅
- 如果公司所得稅不用課徵，股東可以將利潤集中於公司不分配，規避個人所得稅，換言之，所得是公司的還是個人的是有差異的
- 因此公司所得稅的一大功能在於避免個人所得稅的漏洞，以完善所得課徵的精神

公司所得稅

- 收入總額 - 各項成本費用、損失及稅捐（股利不得減除）
= 純益額/所得額
- 純益額/所得額 * 稅率 = 結算申報之應納稅額
- 結算申報之應納稅額 - 稅額抵減（ex：投資抵減） = 一般所得稅額

公司所得稅

- 針對公司資本報酬的課稅
- 理論上該報酬就是經濟利潤（economic profit），但實際上難以針對經濟利潤本身課稅
- 資金的機會成本無法扣除，例如股東投資的機會成本
- 因此資金的機會成本會納入所得稅課徵，違反經濟利潤的概念

公司所得稅的經濟效果

- 實質投資 (physical investment)
- 資產型式 (type of asset)
- 融資決策 (corporate finance)

公司所得稅對實質投資的影響

公司所得稅對實質投資的影響取決於投資的理論模型：

- 加速模型 (accelerator model)
- 新古典模型 (neoclassical model)
- 現金流量模型 (cash flow model)

加速模型

- 假設資本占產出比例固定（例如：Leontief 生產函數）
- 投資主要取決於產出需求（output demanded）
- 只要不影響產出，就不會影響投資
- 對資本課稅或減稅，例如折舊（depreciation）費用可供減除、投資抵減（investment tax credit）並沒有影響產出需求，所以課稅或減稅對於投資無影響

新古典模型

- 投資取決於資金使用者成本（user cost of capital，擁有資產的成本）
- 資金使用者成本包括放棄其他投資的機會成本、直接成本（折舊、稅）

新古典模型

- 假設稅後報酬為 r ，經濟折舊率為 δ ，資金使用者成本為：

$$r + \delta$$

- 考慮個人所得稅率 t 、公司所得稅率 θ 、稅前報酬 C ，此時報酬最少要達到資金使用者成本，否則不划算：

$$C \times (1 - \theta) \times (1 - t) = r + \delta$$

$$C = \frac{r + \delta}{(1 - \theta)(1 - t)}$$

新古典模型

- 再考慮折舊可以稅上減除 φ 與投資抵減 k ：

$$C = \frac{(r + \delta) \times (1 - \varphi - k)}{(1 - \theta)(1 - t)}$$

- 如果公司或個人所得稅調降，或是提供折舊更多的減除或更多投資抵減， $C \downarrow$ ，要求的稅前報酬 $\downarrow$ ，投資 $\uparrow$
- 反之，稅率調升，要求的稅前報酬 $\uparrow$ ，投資 $\downarrow$

現金流量模型

- 內部資金（internal fund），例如保留盈餘、現金流的成本低於外部資金（external fund），例如舉債
- 投資取決於內部資金
- 租稅如影響內部資金，就會有效果

公司所得稅對資產型式的影響

- 稅法針對特定資產提供租稅優惠，就會提升資產的持有誘因
- 租稅制度鼓勵購買允許減除折舊費用、適用投資抵減的資產

公司所得稅對融資決策的影響

發放股利 vs 保留盈餘

- 股利發放之後個人端需負擔個人綜合所得稅，所以公司有誘因將盈餘留於公司端
- 兩稅合一

公司所得稅對融資決策的影響

股權 vs 舉債

- 舉債：利息費用可以列於所得稅計算時的減項
- 股權：股利不可以列於所得稅計算時的減項
- 促使企業偏好舉債融資
- 反資本弱化：限制利息費用扣除程度